

# 통 보

제 목 〇〇〇〇 EPC 계약보증금 등 계약조건에 관한 사항

관 계 부 서 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇처

내 용

## I. 〇〇〇〇 건설공사 입찰 및 계약 추진 경과

〇〇〇〇 사업은 2006년 7월 캐나다 알버타(Alberta) 주의 오일샌드 광구 매입 후, 일산 3만 배럴(1단계 일산 1만 배럴, 2단계 일산 2만 배럴)을 생산할 수 있는 개발 계획을 수립하였으며, 2010년 2월 일산 1만 배럴의 1단계 개발계획에 대한 캐나다 정부의 승인을 득하였다.

1단계 사업 생산시설 건설은 개념설계(2007년), 기본설계(2008년), 입찰자격사전심사(이하 PQ<sup>1)</sup>)(2008년), EPC<sup>2)</sup> 입찰(2010년) 등의 과정을 거쳐 2010.8.19. 〇〇〇〇과 확정금액(이하 Lump-sum) 방식의 EPC 건설공사 계약을 체결하였다.

---

1) Pre-Qualification : 입찰참가업체들의 능력, 시공경험, 재정상태 및 신인도 등을 사전 평가하여 입찰 또는 계약이행의 중도 포기를 방지하고, 입찰 소요기간을 단축하기 위해 시행

2) Engineering, Procurement and Construction : 상세설계, 자재(조달), 시공 일괄수주

개념설계 및 기본설계시 각각 캐나다 현지의 엔지니어링 5개사를 대상으로 경쟁입찰을 통해 설계 용역사를 선정하였고, 2008년 EPC 계약 PQ 실시에 앞서 “1단계 건설공사 기본전략 및 PQ 시행계획(안)”<sup>3)</sup>을 통하여 EPC 계약방식에 대한 사전 검토를 실시하여 Lump-sum 계약방식을 잠정적으로 설정하였다.

EPC 입찰은 PQ를 통해 입찰참가자격을 평가하되, 경쟁입찰에 충분한 참여업체 집단(Pool)을 확보하여 가격경쟁을 유도하였으며, PQ 대상 업체 실적기준은 캐나다 현지기업(또는 글로벌기업 현지 합자회사 등)의 경우 SAGD 프로젝트의 설계 또는 시공경험을 가져야 하며, 국내기업의 경우 최근 5년간 해외 산업설비분야 수주실적 및 2008년 시공능력평가에서 상위 15개사를 대상으로 제한하였다. 국내 건설사는 공정 난이도가 높은 정유공장 건설 등 해외 플랜트 건설실적을 보유하고 있었으므로, SAGD 시설공사 경험이 없을 경우에는 SAGD 경험을 보유한 전문 하도급 또는 유경험자 투입계획을 제출한다는 조건 하에 입찰자격을 부여하였다.

EPC 입찰 실시 결과 국내 4개사가 입찰에 참여하였고, 4개사 모두 기술평가<sup>4)</sup>에서는 “적격(Acceptable)” 판정을 받았으나, 최저가를 제시한 □□□□만 예정가격 이하로 입찰하여 최종적으로 □□□□로 낙찰되었다

국내 본사(현지 입장에서 Offshore)에서 추진하는 EP(설계 및 자재제작) 업무와 캐나다 현장(Onshore)에서 진행되는 C(건설공사) 업무가 실질적으로

3) △△△△처-756(2008.09.04.) “1단계 건설공사 기본전략 및 PQ시행계획(안)”

4) 설계 및 시공계획, 장비 및 인력투입계획, 예정공정, 품질관리, HSE 등

구분된다는 점과 [주식회사] 본사의 캐나다 사업 직접 참여시 조세 영향을 고려하여 발주자인 ☆☆☆☆사<sup>5)</sup>의 동의하에 EP계약과 C계약으로 구분하여 체결하였다.<sup>6)</sup>

## II. EPC 계약조건의 적정성

[주식회사] EPC 입찰 추진시 주요 계약조건으로서 입찰보증금 면제, 계약보증금은 계약금액의 10%, 지체상금율은 지체일수에 따라 일별 0.01%~ 0.05%로서, 지체상금 및 손해배상의 한도는 별도 명시함이 없이 2010.2.9. 사전적격심사(PQ)를 통과한 국내외 업체 8개사<sup>7)</sup>에 입찰안내서를 송부하였다.

이후 2010.5.31. [주식회사], [주식회사], [주식회사], [주식회사] 등 총 4개사가 입찰에 참여하였으나, 입찰가격 제출 시 손해배상한도 및 설비 최적화<sup>8)</sup> 등 각각 다른 예외조항을 제시함에 따라 [주식회사]사무소는 정확한 비교를 위해 모든 입찰 참여사에게 동일한 조건으로 입찰가격을 조정하여 제출(Normalization, 정규화)토록 요청하였다

이에 각 사는 2010.6.21. 손해배상한도 30%, 설비최적화 방안 등 예외조항을

5) ☆☆☆☆사 인수('09.12월) 이후 [주식회사] 자산을 ☆☆☆☆사로 이전함에 따라 EPC 계약체결 당사자는 ☆☆☆☆사가 됨

6) EP계약과 C계약의 구조는 동일하여 단일 EPC 계약과 실질적 차이는 없으며, 계약이행의 담보를 위해 [주식회사] 본사와 캐나다 법인은 상호 계약금액에 대한 이행보증을 제공함. 또한, EP계약과 C계약은 이 후 계약방식 변경 구조에서도 구분됨

7) 입찰참가업체 : [주식회사], [주식회사], [주식회사], [주식회사], [주식회사], [주식회사], [주식회사], [주식회사]

8) [주식회사]는 설비 최적화 방안의 일환으로 Boiler 및 Slop Oil Treater 설비용량 축소를 제외함 (Boiler : 15Kbpd → 10Kbpd / Slop Oil Treater : 30Kbpd → 10Kbpd)

일치시켜 제출하였으며, 입찰평가 결과 ○○○○만이 예정가격 이하를 제시하여 최종 낙찰자로 선정되었다.

그러나, ○○○○은 2011. 11. 10. 공사비 증가폭을 감당하지 못하고 공사 도중 Default 가능성을 ☆☆☆☆사에 고지하였고, 이에 따라 당초 합의한 계약보증금 10%, 지체상금한도 10%, 손해배상한도 30% 등 계약불이행 방지조항의 적정성에 대한 논란이 발생하였다.

통상 국내입찰의 경우, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(약칭 : 국가계약법) 시행령 제50조에 따라 계약보증금은 계약금액의 10%이며, 300억원 이상의 공사의 경우 동법 시행령 제52조에 따라 계약금액 40% 이상의 공사이행보증서를 제출토록 규정하고 있다. 또한, 동법 시행규칙 제75조에 따라 지체상금은 일별 0.05%로 명시하고 있으나, 지체상금한도와 손해배상한도를 정하는 규정은 별도 없는 것으로 확인된다.

반면, 내·외국인을 대상으로 하는 국제입찰의 경우에는 일반적으로 계약보증금과 지체상금한도는 계약금액의 5~10%, 손해배상한도는 계약금액의 10~30% 수준이었으며, 선수금이 집행될 경우 해당금액에 대한 채권확보를 위해 AP<sup>9)</sup>(Advanced Payment)-Bond 또는 RG<sup>10)</sup>(Refund Guarantee) 등 발주자가 지정한 금융기관을 통해 환급보증서가 발행되고 있다.

9) Advanced Payment-Bond : 육/해상 플랜트 계약 시 사용되며, 기성된 부분은 소유권이 발주처로 전환되므로 선금에 대해서만 보장

10) Refund Guarantee : 선박 계약 시 사용되며, 기성과 무관하게 최종 선박 인도 시 소유권이 발주처로 전환되므로, 선금, 기성금 등 모든 지급비용에 대해 보장

■■■■사업 EPC 계약은 ■■■■(주), ■■■ 등 국내외 업체가 대상인 국제입찰에 해당되어 「특정조달을 위한 시행령」 특례규정 제40조에 의거 계약조건 협상이 가능하므로 ■■■사무소는 ■■■과 내역 조정(손해배상한도 20%→30%) 및 입찰가격 인상 등을 통해 최종적으로 계약금액 10%, 지체상금한도 10%, 손해배상한도 30%를 합의하였으며, 이는 사례 조사한 EPC 계약들과 비교했을 때 유사한 수준으로 적정한 것으로 판단된다.

그러나, 계약보증금, 지체상금한도, 손해배상한도는 계약상대자의 계약불이행 방지수단의 일환으로 이에 대한 내부 Guideline 없이 입찰을 실시 할 경우 참여자는 공사계약 낙찰을 위해 보상한도를 현저히 축소시켜 최저 입찰가격을 제안할 가능성이 높아 중도계약파기의 위험도가 증가하며, 시장상황 및 계약상대자별 협상에 따라 계약조건 간 편차가 커질 수 있어 계약조건에 대한 적정성 판단이 어렵고 향후 동일한 논란이 발생할 가능성이 있다.

## 조치할 사항

### ■■■■■■■■■■처장은

내·외국인을 대상으로 하는 국제입찰의 경우, 계약보증금 및 배상한도 등 계약조건이 다양하여 이에 대한 적정성 판단이 어렵고, 공사 중

계약파기(Default) 선언 등 계약불이행 리스크가 증가할 수 있으므로 이에  
대비하여 ■■■■처와 협의하여 EPC 계약에 대한 걱정 수준의 전사적 내부  
기준(Guideline)을 조속히 마련하시기 바랍니다. (통보)